

상속재산분할협약서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

적용 범위: 상속개시 후, 상속인 범위가 확인되고 공동상속인 전원이 합의한 일반 사례. 생전 배분 계획이나 유언장으로 사용하지 않습니다.

피상속인	상속개시일	마지막 주소
김하늘 (가상) / 1955-01-10	2026-08-01	가상 주소: 예시시 가족로 100

제 1 조 협의 당사자 및 대상

아래 공동상속인은 피상속인의 상속재산 중 별지 1 에 기재한 재산을 본 협약서와 별지의 내용에 따라 분할하기로 합의한다. 별지의 재산 목록과 취득 범위는 본 협약서의 일부이다.

제 2 조 재산의 귀속

각 재산은 별지에 표시한 상속인이 해당 지분·금액·수량의 범위에서 취득한다. 기재된 검토금액은 배분 이해를 위한 자료이며, 세법상 평가액 또는 납부세액의 확정을 뜻하지 않는다.

제 3 조 후속 처리와 미기재 사항

당사자는 금융기관 지급, 주식 이전 및 부동산 등기에 필요한 서류와 절차를 별도로 확인하고 협조한다. 별지에 포함하지 않았거나 나중에 발견된 재산은 이 문서만으로 특정인에게 귀속시키지 않고 별도로 협의한다.

채무·세금·비용 및 차액 정산의 내부 부담에 관하여 필요한 약정은 별도 서면으로 정한다. 이 문서로 채권자·과세관청 등 제 3 자의 권리나 법률상 책임이 당연히 변경된다고 전제하지 않는다.

제 4 조 추가 합의

이 예시에서는 차액 정산 약정을 두지 않는다. 예금 부수 이자는 각 1/2 로 배분하고, 주식 배당 귀속은 별지에서 정한다.

구분	성명·생년월일	주소
배우자	이다온 (가상) / 1958-04-03	가상 주소: 예시시 가족로 100
자녀 A	김지우 (가상) / 1985-02-11	가상 주소: 예시시 가족로 110
자녀 B	김서준 (가상) / 1988-07-22	가상 주소: 예시시 가족로 120

작성일: 2026 년 09 월 13 일

공동상속인 1 이다온 날인 생략 — 가상 예시

공동상속인 2 김지우 날인 생략 — 가상 예시

공동상속인 3 김서준 날인 생략 — 가상 예시

등기 등에 사용할 날인 방식과 간인·첨부서류는 제출기관의 기준에 따라 별도로 확인합니다.

별지 1. 상속재산 목록·배분명세

본문과 같은 당사자·작성일의 별지입니다. 실제 작성 때는 재산을 특정할 수 있는 정보를 원본 증빙과 대조하세요.

재산	상속 대상 범위	취득 상속인 및 범위
아파트	아래 가상 표시의 아파트 / 피상속인 단독 소유	이다온: 소유권 전부
예금	가상은행 정기예금 / 계좌는 실제 작성 시 입력 김하늘 명의 / 2026-08-01 잔액 600,000,000 원	김지우: 원금 300,000,000 원 김서준: 원금 300,000,000 원 지급 시 부수 이자는 각 1/2
주식	가상 회사 (주)샘플산업 보통주 1,000 주 주권/계좌 정보는 실제 작성 시 입력	김지우: 500 주 / 김서준: 500 주 별지 주식 관련 배당은 각 1/2

부동산의 표시 — 구분건물 예시

표시 항목	기재 내용
1 동 건물	가상: 예시시 예시구 예시동 100, 샘플아파트 제 101 동 철근콘크리트구조 15 층 공동주택 (실등기 사용 금지)
전유부분	가상: 제 5 층 제 501 호 / 철근콘크리트구조 / 84.00㎡
토지 표시	가상: 예시시 예시구 예시동 100 / 대 / 10,000㎡
대지권	가상: 소유권 / 10,000 분의 50
소유지분	피상속인 단독 소유, 배우자 이다온이 전부 취득

배분 검토가액 — 권리 표시와 별도

구분	이다온/배우자	김지우/자녀 A	김서준/자녀 B
아파트	2,000,000,000 원	0 원	0 원
예금	0 원	300,000,000 원	300,000,000 원
주식	0 원	200,000,000 원	200,000,000 원
합계	2,000,000,000 원	500,000,000 원	500,000,000 원

예시 합계 30 억원은 채무·세금·차액 정산을 제외한 가상의 배분표입니다. 법정상속분 또는 권장 절세안이 아닙니다.

작성 안내 · 적용 범위

상속재산분할협의서

이 안내쪽은 계약·협의의 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

상속이 개시된 뒤 확인된 공동상속인 전원이 특정 재산의 분할에 합의하는 일반 사례를 위한 참고 초안입니다. 상속인 범위·대습·미성년자·유언·포기·분쟁 등 특수 사정은 별도 검토해야 합니다.

2. 작성 순서

- 1) 피상속인과 상속인을 가족관계 자료 등으로 확인합니다. 예시의 상속인 수·관계를 그대로 사용하지 않습니다.
- 2) 별지에 재산별 표시와 각자의 취득 지분·금액·수량을 적습니다. 협의 대상에 포함할 부수 이자·배당 등의 범위도 정합니다.
- 3) 본문과 별지의 이름·날짜·배분 수치를 대조하고, 실제 합의된 내용에 따라 서명·날인합니다.

3. 사용 전 확인

- 분할협의에서 재산을 받지 않는 것과 법원 상속포기 절차를 같은 것으로 취급하지 않습니다.
- 등기에 쓰는 협의서는 전원 참여, 인감날인·인감증명서 및 여러 장의 간인 등 공식 안내와 해당 예외를 확인합니다. [MOLEG-I]
- 이 자료는 국세청 부표 2·배우자 공제명세서 또는 등기신청서를 대신하지 않습니다. [NTS-I]
- 서류에 필요한 상세 식별정보는 로컬 파일에 기재하세요. 온라인 사전상담에 주민등록번호 전체나 계좌 원본을 요구하는 양식이 아닙니다.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[MOLEG-I] 법제처 생활법령정보 — 상속에 의한 소유권 이전등기 제출서류

<https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=3&cciNo=3&cnpClsNo=2&csmSeq=566&popMenu=ov>

[NTS-I] 국세청 — 상속세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7719&mi=2325>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인